

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 27/06/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se emite el informe ambiental estratégico del plan denominado: Modificación Puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique, (expediente SIY3/2025/DG/00032), situado en el término municipal de La Villa de Don Fadrique (Toledo), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. Expediente SIY3/2025/DG/00032. [2026/5059]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5.2 los planes y programas que deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada por el órgano ambiental, con el fin de determinar si pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En caso de no preverse tales efectos, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y hacerse pública, debiendo adoptarse conforme a los criterios establecidos en el anexo V de la citada Ley.

En el presente caso, las características de la modificación puntual propuesta se corresponden con una modificación menor de un plan ya aprobado que, sin constituir una variación fundamental de las estrategias, directrices o del modelo territorial vigente, puede generar diferencias en los efectos previstos o en su ámbito de influencia. En consecuencia, la modificación puntual se encuadra en el supuesto previsto en el artículo 5.2.a) de la Ley 2/2020, debiendo someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.

Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.

El promotor del plan es el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, actuando como órgano sustantivo la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo. El documento de referencia para la presente Evaluación Ambiental es el documento Ambiental Estratégico, fechado en marzo de 2025.

1.1. Antecedentes.

El instrumento de ordenación urbanística vigente en el municipio lo constituyen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (en adelante, NN.SS) de La Villa de Don Fadrique, aprobadas definitivamente el 10 de octubre de 1996 por la entonces Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo, actualmente Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo.

Dichas NN.SS establecen la ordenación urbanística del municipio, regulando los distintos regímenes aplicables a cada clase y categoría de suelo, clasificando el territorio en suelo urbano y suelo no urbanizable común, sin calificación específica, e incluyendo las condiciones edificatorias de este último.

1.2. Objeto de la modificación puntual.

El objetivo principal de la Modificación Puntual número 1 de las NN.SS de la Villa de Don Fadrique es adaptar la regulación urbanística del suelo no urbanizable común a las necesidades actuales del municipio, permitiendo un desarrollo más racional, flexible y adecuado a la realidad territorial.

Esta modificación responde a la necesidad de mejorar la regulación de las condiciones edificatorias en suelo rústico, garantizando una mayor coherencia entre la normativa urbanística y los usos tradicionales y actuales, sin comprometer los valores ambientales y territoriales del municipio.

En concreto, la modificación puntual propone los siguientes ajustes normativos:

- Sustitución del parámetro de edificabilidad por el de ocupación máxima, simplificando la regulación y permitiendo un uso más racional del suelo rústico.
- Reducción de los retranqueos mínimos exigidos, manteniendo distancias suficientes para evitar afecciones ambientales y paisajísticas.

- Flexibilización de la distancia mínima entre edificaciones, eliminando la exigencia de separación obligatoria cuando no exista justificación ambiental o territorial.
- Ajuste de la altura máxima permitida, adaptándola a las necesidades de las construcciones en suelo rústico sin generar impacto visual significativo.
- Clarificación de las condiciones para la obtención de licencias en suelo rústico, facilitando su tramitación sin comprometer la sostenibilidad del territorio.

En definitiva, la modificación pretende modernizar la normativa urbanística local, dotándola de una mayor coherencia con la realidad territorial del municipio, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y la viabilidad de los usos en suelo rústico.

1.3. Justificación de la necesidad y conveniencia de la modificación.

Las Normas Subsidiarias vigentes establecen una regulación que, en determinados aspectos, ha quedado obsoleta o resulta poco funcional para las necesidades actuales del suelo rústico, generando dificultades en su aplicación y limitaciones en el desarrollo de iniciativas acordes con la realidad socioeconómica del municipio.

En particular, la normativa vigente presenta restricciones que dificultan la implantación de edificaciones en suelo no urbanizable común, afectando tanto a las actividades agrícolas y ganaderas como a otros usos compatibles. Estas circunstancias justifican la necesidad de la presente modificación, entre las que destacan las siguientes:

1. Condiciones edificatorias restrictivas. La normativa actual limita de forma innecesaria la implantación de edificaciones en suelo rústico mediante criterios poco flexibles, basados en parámetros de edificabilidad vinculados a la superficie de parcela, lo que dificulta el desarrollo de actividades permitidas en esta clase de suelo.
2. Requisitos de retranqueos excesivos. La regulación vigente impone distancias mínimas a linderos y caminos que resultan desproporcionadas, restringiendo de manera significativa el aprovechamiento racional del suelo.
3. Inadecuación a los usos tradicionales y actuales del suelo rústico. Determinadas limitaciones normativas no responden a las necesidades actuales del municipio, dificultando el desarrollo de actividades agropecuarias, de almacenamiento o de pequeña industria vinculada al medio rural.
4. Desactualización respecto de la normativa autonómica. La regulación urbanística municipal no se encuentra plenamente adaptada a las directrices territoriales y urbanísticas vigentes en Castilla-La Mancha, lo que genera dificultades en la tramitación administrativa de los expedientes.

En este contexto, el Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique promueve la presente modificación puntual con el objetivo de actualizar la regulación urbanística y permitir un uso más racional y eficiente del suelo rústico, sin comprometer la sostenibilidad ambiental ni la coherencia territorial del municipio.

1.4. Ámbito de la modificación puntual.

La modificación puntual afecta a la totalidad del término municipal de La Villa de Don Fadrique (Toledo), en lo relativo a la regulación del suelo no urbanizable común, introduciendo cambios en parámetros edificatorios tales como:

- Altura máxima permitida.
- Sustitución del parámetro de edificabilidad por ocupación máxima.
- Modificación de los retranqueos mínimos.
- Modificación de la superficie mínima de parcela edificable.
- Eliminación de la distancia mínima entre edificaciones en suelo rústico.

Estas modificaciones tienen un alcance territorial amplio, al afectar a todo el suelo no urbanizable común del municipio, si bien no alteran la estructura básica del planeamiento vigente ni el modelo territorial definido por las NN.SS.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 20 de agosto de 2025 (anotación interna número 56.622) tuvo entrada en la Dirección General de Calidad Ambiental, procedente del Servicio de Planeamiento de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada del plan denominado "Modificación puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique", junto con el documento ambiental estratégico, de marzo de 2025, y la documentación urbanística correspondiente, de febrero de 2025, que incluye la memoria informativa y justificativa.

Resulta de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, asignándose al expediente el número SIY3/2025/DG/00032.

Mediante Resolución de fecha 1 de septiembre de 2025, se avocaron las competencias para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada del plan de referencia, con el fin de emitir, desde esta Dirección General de Calidad Ambiental, el correspondiente Informe Ambiental Estratégico.

El 13 de octubre de 2025 (registro número 1.086.370), el órgano ambiental notificó al promotor que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio se encontraba completa. Sobre la base de dicha documentación, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley 2/2020, se formularon consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, al objeto de que informaran en el ámbito de sus respectivas competencias. Los organismos e instituciones consultados fueron los que se relacionan a continuación, señalándose con un asterisco aquellos que emitieron contestación:

1. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Medio Natural (*).
2. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Calidad Ambiental.
3. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo – Servicio de Agricultura y Ganadería.
4. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales (*).
5. Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo – Servicio de Salud Pública (*).
6. Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo – Servicio de Planeamiento (*).
7. Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo – Servicio de Carreteras.
8. Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo – Servicio de Cultura (*).
9. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital – Servicio de Protección Ciudadana (*).
10. Consejería de Desarrollo Sostenible – Agencia del Agua de Castilla – La Mancha – Servicio de Abastecimiento y Tratamiento de Aguas.
11. Infraestructuras del Agua de Castilla – La Mancha (*).
12. Diputación de Toledo (*).
13. Ayuntamiento de Corral de Almaguer.
14. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.
15. Ayuntamiento de Villacañas.
16. Ayuntamiento de Quero.
17. Confederación Hidrográfica del Guadiana (*).
18. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Dirección General de Política Energética y Minas (*).
19. Acmaden - Ecologistas en acción.
20. Agrupación Naturalista Esparvel.
21. Asociación Ecología y Libertad.
22. Asociación Nacional Micorriza.
23. Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
24. Asociación ornitológica Ardeidas.
25. Asociación para la defensa de la naturaleza de WWF/Adena España.
26. Asociación Toledo Aire Limpio.
27. Fundación 2001 – Global Nature.

Todos los informes recibidos pueden consultarse en la plataforma de consulta de expedientes de Evaluación Ambiental Nevia, accesible a través de la dirección <https://nevia.castillalamancha.es>, mediante la introducción de los datos del expediente SIY3/2025/DG/00032.

Las sugerencias y los aspectos más relevantes contenidos en las contestaciones recibidas se recogen en el apartado cuarto de la presente Resolución.

Con fecha 3 de junio de 2026 (registro número 613.578), se requirió al promotor la aportación de la documentación solicitada por el Servicio de Medio Natural de Toledo, consistente en la delimitación cartográfica del suelo no urbanizable común afectado por la modificación puntual. Asimismo, se informó de dicho requerimiento al órgano sustantivo (anotación interna número 35.772/2026).

Con fechas 15 de junio de 2026 (registro número 2.364.551) y 18 de junio de 2026 (registro número 2.412.911), tuvo entrada en esta Dirección General la documentación requerida, quedando así atendido el requerimiento efectuado.

Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.

Una vez analizada la documentación obrante en el expediente y consideradas las respuestas recibidas en el trámite de consultas, se realiza el siguiente análisis conforme a los criterios recogidos en el Anexo V de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con el fin de determinar si el plan puede producir efectos significativos sobre el medio ambiente y, en consecuencia, si debe someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, de acuerdo con lo previsto en la Sección Primera del Capítulo I del Título II de la citada Ley.

3.1. Características del plan o programa.

La Modificación Puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique afecta específicamente a diversos artículos de las Normas Urbanísticas Particulares del planeamiento vigente relativos a las condiciones de edificación en suelo no urbanizable común, modificando determinados parámetros urbanísticos vinculados a la ocupación, retranqueos, altura máxima, superficie mínima de parcela y separación entre edificaciones.

Las modificaciones previstas se refieren a determinaciones incluidas en el artículo 24, "Régimen Urbanístico y Usos", y en el artículo 25, "Regulación del Suelo No Urbanizable Común", conforme se expone a continuación:

1. Artículo 24.1.2. Prohibición de Parcelaciones Urbanísticas y Núcleo de Población.

Se modifica este artículo suprimiendo la exigencia de mantener una distancia radial mínima de 300 metros entre edificaciones y una densidad máxima de ocupación de 5 viviendas/hectárea en suelo rústico, establecidas con la finalidad de evitar la formación de núcleos de población. La modificación pretende facilitar la implantación de construcciones auxiliares y permitir una ordenación más funcional de las parcelas, adecuando el contenido del artículo a la normativa urbanística autonómica vigente.

2. Artículo 24.2. Edificación.

Se elimina la referencia a la dimensión mínima de parcela vinculada a la legislación agraria, sustituyéndose por una regulación adaptada a los criterios actualmente establecidos en la normativa regional aplicable al suelo rústico y evitando, de este modo, incongruencias con las determinaciones contenidas en el artículo 25.

3. Artículo 25.2. Edificación (en Suelo No Urbanizable Común).

Este artículo constituye el núcleo principal de la modificación, al regular las condiciones específicas de edificación en suelo no urbanizable común. Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- Apartado 25.2.1. Superficie mínima de parcela.

Se sustituye la exigencia fija de una (1) hectárea mínima por una remisión a la superficie mínima que, en función del ámbito y de la tipología, establezca la correspondiente Instrucción Técnica de Planeamiento o, en su defecto, aquella que de forma motivada determine el planeamiento municipal en atención a los usos y actividades previstos. Asimismo, se contempla la posibilidad de excepciones debidamente justificadas por razones de interés social o económico, conforme a lo previsto en el artículo 3.3. de dicha instrucción.

- Apartado 25.2.2. Altura máxima.

Se flexibilizan las condiciones relativas a la altura de las edificaciones en suelo rústico, permitiendo construcciones más adaptadas a las necesidades agrícolas, ganaderas o vinculadas a pequeñas industrias rurales. Para ello, el texto se adapta al artículo 16.2.c) del Reglamento de Suelo Rústico, sustituyendo el límite máximo anterior de seis (6) metros por una regulación basada en un máximo de dos plantas y una altura de cumbrera inferior a ocho metros y medio (8,5 m), admitiéndose alturas superiores cuando las características funcionales del uso proyectado lo justifiquen técnicamente.

- Apartado 25.2.3. Superficie máxima de ocupación.

Se sustituye el parámetro de edificabilidad máxima sobre parcela, más propio de usos edificatorios asociados al suelo urbano, por un criterio de ocupación máxima sobre parcela, al considerarse más adecuado para el suelo

rústico. De este modo, se elimina la limitación basada en una edificabilidad máxima de 0,02 m²/m² y se establece un porcentaje máximo de ocupación en función de la superficie de la parcela, favoreciendo un uso más racional del suelo sin incrementar la densidad edificatoria.

- Apartado 25.2.4. Retranqueos.

Se modifican las distancias mínimas exigidas a linderos y caminos, adaptando la regulación a lo dispuesto en el artículo 16.2.b) del Reglamento de Suelo Rústico. Para ello, se establece un retranqueo mínimo de cinco (5) metros a linderos, frente a los treinta (30) metros anteriormente previstos, y de quince (15) metros al eje de caminos, en sustitución de la distancia previa de diez (10) metros respecto de la arista exterior, con el objetivo de permitir un mayor aprovechamiento del suelo manteniendo una adecuada integración territorial y paisajística.

En definitiva, la modificación puntual tiene por objeto flexibilizar y actualizar los parámetros urbanísticos aplicables al suelo rústico común, con la finalidad de:

- Facilitar la implantación de edificaciones en suelo rústico mediante una regulación más clara y adaptada a las características y necesidades actuales del municipio.
- Eliminar restricciones urbanísticas que dificultan la concesión de licencias sin aportar beneficios ambientales o territoriales significativos.
- Favorecer un uso más eficiente y racional del suelo rústico, sin alterar su función principal ni su clasificación urbanística.
- Garantizar la compatibilidad de la nueva regulación con la normativa urbanística y ambiental vigente, evitando la generación de impactos significativos sobre el medio ambiente.

En relación con las alternativas analizadas durante el proceso de planificación, el documento ambiental estratégico contempla las siguientes:

- Alternativa 0 o de no desarrollo de la modificación puntual.

Consiste en mantener íntegramente la regulación contenida en las Normas Subsidiarias aprobadas en 1996, sin introducir modificaciones en los parámetros urbanísticos aplicables al suelo no urbanizable común. Esta alternativa se descarta por considerar que la normativa vigente presenta un grado de obsolescencia que dificulta la adaptación a la realidad socioeconómica actual del municipio y limita innecesariamente el desarrollo de actividades compatibles con el medio rural.

- Alternativa 1. Desarrollo de la modificación puntual.

Propone una actualización normativa orientada a permitir un uso más funcional y flexible del suelo no urbanizable común, sin modificar el modelo territorial ni la clasificación del suelo establecidos en el planeamiento vigente. Para ello, introduce modificaciones relativas a la ocupación máxima, retranqueos, altura de las edificaciones, superficie mínima de parcela y eliminación de la distancia mínima obligatoria entre edificaciones.

Como resultado del análisis comparativo realizado, se selecciona la Alternativa 1, al considerarse la opción más adecuada para corregir las limitaciones de la normativa vigente y favorecer el desarrollo de actividades vinculadas al medio rural, especialmente agrícolas, ganaderas y de pequeña industria, sin generar efectos ambientales significativos ni alterar la estructura territorial definida por el planeamiento municipal vigente.

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.

La Modificación Puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique tiene carácter exclusivamente normativo, al limitarse a modificar determinados parámetros urbanísticos aplicables al suelo no urbanizable común, sin alterar el modelo territorial vigente ni introducir nuevos usos globales o clasificaciones de suelo.

El ámbito territorial afectado comprende la totalidad del término municipal de La Villa de Don Fadrique (Toledo), si bien los efectos potenciales derivados de la modificación se circunscriben al suelo no urbanizable común regulado por las Normas Subsidiarias municipales. Quedan fuera del ámbito los suelos de especial protección y los ámbitos urbanos o urbanizables.

De acuerdo con el documento ambiental estratégico, de marzo de 2025, y con la documentación obrante en el expediente, los efectos previsibles derivados de la modificación puntual presentan, con carácter general, una magnitud reducida y escasa significación ambiental, al tratarse de ajustes de parámetros edificatorios que no implican por sí

mismas transformaciones territoriales directas ni la implantación de actividades industriales de especial incidencia ambiental.

En relación con el medio físico, no se prevén efectos significativos sobre el suelo ni sobre la geología del ámbito afectado, dado que la modificación no supone un incremento sustancial de la ocupación del territorio ni procesos generalizados de artificialización o sellado del suelo que comprometan su capacidad productiva.

Respecto a los recursos hídricos, no se contempla un aumento significativo de la demanda de agua ni riesgos relevantes de contaminación de las masas de agua subterránea, al no introducirse usos intensivos desde el punto de vista hídrico ni actividades potencialmente contaminantes distintas de las ya permitidas por el planeamiento vigente.

En cuanto a la calidad del aire y la atmósfera, no se identifican nuevas fuentes relevantes de emisiones contaminantes ni incrementos significativos del tráfico rodado. Los posibles efectos asociados a futuras actuaciones edificatorias tendrían carácter temporal y localizado, vinculados principalmente a las fases de construcción.

Por lo que respecta a la biodiversidad y al medio natural, no se prevén afecciones significativas sobre hábitats naturales, flora, fauna o conectividad ecológica, dado que la modificación no afecta a espacios naturales protegidos ni a terrenos incluidos en la Red Natura 2000. Asimismo, el ámbito afectado corresponde mayoritariamente a terrenos agrícolas transformados y antropizados.

En relación con el paisaje, la modificación no introduce elementos incompatibles con la estructura visual del entorno rural, manteniéndose las condiciones generales de integración territorial y paisajística previstas en la normativa urbanística. Del mismo modo, no se prevén afecciones sobre bienes integrantes del patrimonio cultural o arqueológico, al no contemplarse actuaciones directas sobre elementos catalogados o yacimientos conocidos.

Respecto al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, la modificación no genera impactos directos, sin perjuicio de que las futuras actuaciones que puedan desarrollarse al amparo de la nueva regulación deban cumplir la normativa sectorial aplicable en materia de residuos, abastecimiento, saneamiento y protección ambiental.

Desde el punto de vista socioeconómico, la modificación presenta efectos potencialmente favorables, derivados de la simplificación normativa y de la flexibilización de determinados parámetros urbanísticos, facilitando la implantación de actividades compatibles con el medio rural y favoreciendo una utilización más racional y eficiente del suelo rústico.

En consecuencia, considerando el alcance limitado de la modificación, su carácter regulatorio y la ausencia de actuaciones materiales concretas asociadas directamente al plan, no se prevé que la Modificación Puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique pueda producir efectos significativos sobre el medio ambiente.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.

Además de las medidas de carácter general recogidas en el documento ambiental estratégico, fechado en marzo de 2025, deberán cumplirse las condiciones que se establecen a continuación. En caso de discrepancia entre las medidas previstas en el citado documento y las condiciones establecidas en el presente informe ambiental estratégico, prevalecerán estas últimas.

4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

De conformidad con lo señalado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe de fecha 4 de noviembre de 2025, con carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación puntual deberá recabarse el informe preceptivo de dicho Organismo de Cuenca.

Asimismo, el Organismo de Cuenca indica que la modificación puntual no supone nuevas afecciones directas al medio hídrico ni comporta un incremento de las demandas de recursos hídricos. No obstante, las actuaciones que puedan desarrollarse al amparo de la nueva regulación urbanística podrían generar afecciones al dominio público hidráulico o implicar nuevas demandas de agua, por lo que deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

A tal efecto, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Protección del dominio público hidráulico y sus zonas de protección.

Deberán respetarse íntegramente los cauces públicos existentes, así como la zona de servidumbre de cinco (5) metros y la zona de policía de cien (100) metros de anchura, medidas horizontalmente desde el cauce.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en el dominio público hidráulico o en su zona de policía requerirá, con carácter previo, la correspondiente autorización administrativa o, en su caso, la presentación de declaración responsable ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de conformidad con la legislación vigente en materia de aguas.

Las actuaciones que se autoricen en suelo rústico deberán proyectarse de forma que no alteren la red natural de drenaje ni incrementen significativamente los riesgos de erosión, escorrentía o inundación.

b) Zonas inundables y zonas de flujo preferente.

La documentación urbanística que se apruebe definitivamente deberá incorporar la cartografía oficial disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), incluyendo la delimitación del dominio público hidráulico, la zona de servidumbre, la zona de policía, las zonas inundables para los distintos periodos de retorno, las zonas de flujo preferente y las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) existentes en el término municipal.

Asimismo, deberán incorporarse expresamente a las determinaciones urbanísticas las limitaciones de uso del suelo y de implantación de nuevas edificaciones establecidas en los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como cualesquiera otras limitaciones derivadas de la normativa sectorial de aguas que resulten de aplicación.

c) Disponibilidad y uso de recursos hídricos.

Las actuaciones que se desarrollen en suelo rústico y requieran abastecimiento mediante captaciones de aguas superficiales o subterráneas deberán disponer de los correspondientes títulos habilitantes otorgados por el Organismo de Cuenca.

De conformidad con el artículo 93.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, todo uso privativo de las aguas no incluido en los supuestos previstos en el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas requerirá la obtención de la correspondiente concesión administrativa.

d) Vertidos al dominio público hidráulico.

Las aguas residuales generadas por edificaciones o instalaciones situadas en suelo rústico que no dispongan de conexión a la red municipal de saneamiento deberán gestionarse conforme a las siguientes condiciones:

1. Cuando se trate de zonas alejadas del núcleo urbano con una concentración significativa de edificaciones o instalaciones susceptibles de generar aguas residuales urbanas o asimilables, deberá preverse un sistema colectivo de evacuación, depuración y vertido conforme a la normativa vigente.

2. Cuando se trate de edificaciones aisladas o de zonas con escasa densidad edificatoria, las aguas residuales podrán ser objeto de tratamiento mediante sistemas individuales de depuración adecuados, siempre que cuenten con la correspondiente autorización de vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de conformidad con el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No obstante, en aquellos casos en los que las edificaciones se localicen en las proximidades de embalses, zonas de baño, piscinas naturales u otros espacios especialmente sensibles, las aguas residuales deberán almacenarse en depósitos estancos para su retirada periódica por gestor autorizado, evitando cualquier vertido al dominio público hidráulico.

En estos supuestos deberán cumplirse las siguientes condiciones para garantizar la inexistencia de afecciones a las aguas superficiales o subterráneas:

- El depósito estanco se ubicará a una distancia mínima de cuarenta (40) metros respecto de pozos o captaciones de agua y de veinticinco (25) metros respecto de cauces o lechos pertenecientes al dominio público hidráulico.

- Deberá garantizarse la estanqueidad total del depósito mediante certificado emitido por técnico competente, que podrá ser requerido por las administraciones competentes.

- El depósito dispondrá de un sistema adecuado de ventilación que permita la evacuación de los gases generados por los procesos de fermentación anaerobia.

- El vaciado se realizará con la periodicidad necesaria para evitar desbordamientos o fugas, mediante gestor autorizado.

- Deberá conservarse la documentación acreditativa de la retirada y correcta gestión de las aguas residuales, poniéndola a disposición de los organismos competentes cuando sea requerida.

- Cualquier incidencia susceptible de afectar a las aguas superficiales o subterráneas deberá comunicarse inmediatamente a la administración competente.

4.2. Protección de la flora, la fauna, bienes de dominio público y recursos protegidos.

De conformidad con el informe emitido por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, de fecha 6 de noviembre de 2025, en la documentación definitiva de la modificación puntual

deberá quedar claramente delimitado el ámbito territorial afectado por la misma, teniendo en cuenta, además, el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

Asimismo, el Servicio de Medio Natural de Toledo considera que la flexibilización de determinados parámetros edificatorios en suelo rústico podría incrementar la implantación de edificaciones dispersas en el medio rural, con posibles efectos indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre determinados valores naturales presentes en el término municipal, especialmente sobre hábitats agrarios utilizados por aves esteparias y otros valores faunísticos asociados a medios agrarios. En consecuencia, si bien no se prevén afecciones significativas derivadas directamente de la modificación puntual, dichos efectos potenciales deberán ser considerados en la tramitación de los correspondientes actos de ejecución y autorizaciones sectoriales.

A este respecto, el programa de seguimiento ambiental deberá incluir indicadores específicos relativos a la fauna cuando el desarrollo de actuaciones al amparo de la modificación puntual pueda afectar a hábitats utilizados por especies protegidas o de interés para la conservación presentes en el término municipal.

En aquellos procedimientos de autorización urbanística o sectorial que afecten a terrenos próximos a espacios incluidos en la Red Natura 2000 o a áreas de distribución de especies protegidas, se deberán solicitar los informes ambientales que resulten preceptivos de conformidad con la normativa de conservación de la naturaleza vigente.

4.3. Protección del paisaje.

En las edificaciones se deberán emplear acabados, colores y materiales que garanticen su adecuada integración paisajística, incluyendo las instalaciones auxiliares. Las caras vistas de las construcciones deberán quedar completamente terminadas, utilizando materiales y tonalidades acordes con el entorno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico.

Para mitigar el impacto paisajístico, las infraestructuras deberán integrarse en el entorno, adoptando coloraciones acordes con las tonalidades naturales del paisaje. Los acabados exteriores de cerramientos y cubiertas se ejecutarán con colores mates, evitando el uso de superficies brillantes o reflectantes.

4.4. Protección de infraestructuras.

De conformidad con lo indicado por la Dirección General de Política Energética y Minas, en su informe de fecha 31 de octubre de 2025, deberá tenerse en cuenta la existencia en el término municipal de La Villa de Don Fadrique del gasoducto “Quintanar–Zarza de Tajo”, titularidad de Enagas Transporte, S.A.U., así como las determinaciones establecidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo.

Las actuaciones que se desarrollen al amparo de la presente modificación puntual deberán garantizar la compatibilidad con las infraestructuras energéticas existentes o previstas, respetando las servidumbres, limitaciones y zonas de protección que resulten de aplicación.

En ningún caso podrán autorizarse actuaciones incompatibles con las zonas de servidumbre, afección o seguridad establecidas para las infraestructuras energéticas existentes, debiendo respetarse las limitaciones derivadas de la legislación sectorial correspondiente.

Asimismo, en los supuestos en que alguna actuación pudiera afectar a instalaciones de transporte o distribución de gas natural competencia de la Administración General del Estado, deberá solicitarse, con carácter previo a su autorización, el pronunciamiento del órgano competente y del titular de la infraestructura, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.

4.5. Protección del Patrimonio Histórico – Artístico y Arqueológico.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo se ratifica en el informe favorable emitido con fecha 22 de octubre de 2024. No obstante, señala que, en caso de llevarse a cabo modificaciones y revisiones sobre el instrumento urbanístico objeto del presente informe ambiental, deberá volver a ser informado por dicha Delegación Provincial, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

4.6. Protección civil y prevención de riesgos.

De acuerdo con lo señalado por el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, en su informe de fecha 5 de marzo de

2026, las actuaciones que se desarrollen al amparo de la presente modificación puntual deberán considerar los riesgos identificados en la planificación territorial y sectorial de protección civil vigente, así como las determinaciones derivadas de los correspondientes planes especiales de emergencia.

En particular, deberá tenerse en cuenta que el término municipal de La Villa de Don Fadrique se encuentra incluido dentro de las áreas de especial exposición al riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas definidas en el Plan Especial de Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas de Castilla-La Mancha (Petcam), por lo que las futuras actuaciones deberán respetar las determinaciones que resulten de aplicación en materia de protección civil.

Asimismo, las actividades, instalaciones o establecimientos que se autoricen al amparo de la presente modificación puntual deberán cumplir, cuando proceda, las obligaciones derivadas del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, así como cualquier otra normativa sectorial de protección civil y gestión de emergencias que resulte de aplicación, incluyendo, en su caso, lo previsto en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, relativo al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Quinto. Determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el Plan.

De conformidad con el informe emitido por el Servicio de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, de fecha 9 de diciembre de 2025, en la versión definitiva de la Modificación Puntual número 1 de las NN.SS de La Villa de Don Fadrique deberán incorporarse o subsanarse las siguientes determinaciones con carácter previo a la aprobación definitiva del instrumento urbanístico:

- a) La modificación puntual deberá identificar expresamente como determinación de ordenación estructural los criterios reguladores del suelo rústico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1.f) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el artículo 19.7 del Reglamento de Planeamiento.
- b) La documentación urbanística deberá actualizar todas las referencias normativas contenidas en la memoria y en el articulado, adaptándolas al vigente Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- c) La redacción propuesta para el artículo 25.2.1, relativo a la superficie mínima de parcela, deberá concretar expresamente los parámetros aplicables o, alternativamente, remitir de forma exclusiva a las determinaciones establecidas en la correspondiente Instrucción Técnica de Planeamiento, evitando remisiones genéricas que generen indeterminación normativa.
- d) La redacción propuesta para el artículo 25.2.3, relativo a la ocupación máxima de parcela, deberá concretar expresamente los parámetros urbanísticos aplicables o, en su defecto, remitir únicamente a las determinaciones contenidas en la correspondiente Instrucción Técnica de Planeamiento.
- e) Con carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación puntual, deberán incorporarse al documento las hojas sustitutivas de las Normas Subsidiarias afectadas por la modificación, manteniendo la misma numeración y formato que las actualmente vigentes.

Sexto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo realizar el seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente derivados de la aplicación de la Modificación Puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique, con el fin de identificar posibles efectos adversos no previstos y adoptar, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

A estos efectos, el promotor deberá remitir tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas previstas en el documento ambiental estratégico y de las condiciones establecidas en el presente informe ambiental estratégico. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el Programa de Vigilancia Ambiental y se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación del plan.

El informe deberá acompañarse de un Programa de Vigilancia Ambiental actualizado, en el que se concreten las actuaciones de supervisión relativas a los indicadores y criterios derivados de los compromisos asumidos por el promotor y de las condiciones impuestas en el presente informe.

El Programa de Vigilancia Ambiental y los informes de seguimiento, junto con el correspondiente listado de comprobación, deberán hacerse públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar la información adicional que estime necesaria y realizar las comprobaciones oportunas para verificar el cumplimiento del condicionado establecido en este Informe Ambiental Estratégico. De las actuaciones de inspección podrán derivarse, en su caso, modificaciones de las medidas previstas, con el fin de garantizar la adecuada protección ambiental y la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

A efectos del seguimiento y vigilancia ambiental, el promotor deberá designar un responsable del Programa de Vigilancia Ambiental, que podrá ser personal propio o externo, comunicando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como resultado del análisis efectuado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación Ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, así como tras la Resolución de 1 de septiembre de 2025, por la que se avocaron las competencias para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada del plan de referencia, y de conformidad con la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el plan denominado "Modificación puntual número 1 de las Normas Subsidiarias de La Villa de Don Fadrique" (expediente SIY3/2025/DG/00032) no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no resulta necesario su sometimiento al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento propuestas por el promotor y las condiciones establecidas en el presente Informe Ambiental Estratégico.

La presente Resolución se hará pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero.

De acuerdo con el artículo 33.3 de la Ley 2/2020, el presente Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.

Conforme al artículo 33.4 de la Ley 2/2020, el presente Informe Ambiental Estratégico no será susceptible de recurso, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan, o en vía administrativa frente al acto de aprobación del mismo.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo deberá remitir, en el plazo de quince días desde la aprobación del plan, la Resolución por la que se adopta o aprueba el plan para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, incluyendo una referencia a la dirección electrónica en la que se pondrá a disposición del público el contenido íntegro del plan, así como la referencia al Diario Oficial en el que se ha publicado el presente Informe Ambiental Estratégico.

Toledo, 27 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO